Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

Autos n°0802913-79.2018.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: José Carlos Bacha
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, Central Nacional Unimed e Bradesco Saúde S/A

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

José Carlos Bacha ajuizou ação contra Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, Central Nacional Unimed e Bradesco Saúde S/A, todos qualificados, objetivando a condenação da parte requerida a oferecer a opção de manutenção dos planos de saúde coletivos, nos mesmos moldes desfrutados quando do vínculo laboral, bem como a incorporação das conquistas angariadas aos trabalhadores ativos do plano coletivo; a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além de danos materiais a serem apurados por liquidação de sentença.

Para tanto, alega que manteve contrato laboral celetista com a Enersul, de 28/11/1983 a 01/08/2014, período em que desfrutou de plano de saúde empresarial coletivo. Segue narrando que no período de 06/1996 a 02/2007 colaborou para tal plano em regime de coparticipação e que após seu desligamento da empresa em agosto de 2014 não lhe foi ofertado termo de opção de manutenção de plano de saúde empresarial coletivo mediante o pagamento integral das despesas por sua parte. Argumenta que o plano coletivo é mais benéfico, requerendo que lhe seja oportunizada a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial. Salienta que a situação lhe causou danos morais e materiais, pretendendo a reparação.

Juntou documentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

A tutela antecipada foi deferida às fls. 422/423, determinando-se a citação da parte requerida.

Citada, a requerida Central Nacional Unimed apresentou contestação (fls. 473/495). Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o autor nunca contribuiu para o plano, isto é, nunca teve vínculo com a operadora requerida. Salienta que não era a operadora responsável pelo plano na época do vínculo laboral. Argumenta que o benefício postulado somente é aplicável aos ex-empregados que, durante a vigência do pacto laboral contribuíram, ao menos parcialmente, para o custeio do plano de saúde, sendo que pagamentos realizados a título de coparticipação não estão compreendidos no termo contribuição. Afirma que como o plano de saúde foi integralmente custeado pela estipulante/empregadora, não há se falar em contribuição por parte do ex-empregado e, por conseguinte, inexiste direito à manutenção na condição de beneficiário. Refuta o pedido de indenização por danos morais e materiais e, ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação às fls. 581/592.

A requerida Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, por sua vez, apresentou defesa às fls. 619/628. Para tanto, sustenta, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para o processamento e julgamento da causa e a sua ilegitimidade passiva. Salienta a prejudicial de mérito da prescrição dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. No mérito, assevera que jamais foi responsável pelo contrato empresarial firmado com a ex-empregadora da requerente ou pela sua execução, antes ou depois de sua demissão, cingindo seu papel tão somente em atuar como rede credenciada da requerida Bradesco Saúde enquanto vigente o contrato com a a ex-empregadora da requerente.

A requerida Bradesco Saúde S/A, de outro norte, apresentou defesa às fls. 729/763, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

Defende a improcedência liminar sob o argumento de que não restou comprovado que o requerente contribuía para o seguro-saúde enquanto figurava como segurado, razão pela qual não lhe assiste a benesse do art. 30 e 31 da Lei 9.656/98. No mérito, reforça que a contribuição era realizada somente pela estipulante Energisa, esclarecendo que a benesse postulada somente alcança os ex-empregados que, durante a vigência do pacto laboral, contribuírem, ao menos parcialmente, para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial, ou seja, os pagamentos efetuados a título de coparticipação em despesas médicas ou odontológicas não estão compreendidos no termo contribuição. Impugna os pedidos de danos morais e materiais e, ao final, postula pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 842/852.

Foi determinada a expedição de ofícios à fl. 877, dos quais as partes se manifestaram.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Por questão de ordem, passa-se à análise das preliminares arguidas.

2.1 DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A requerida Unimed argumenta, às fls. 619/623, a incompetência do juízo, sob o argumento de que o objeto em discussão na presente demanda advém de relação trabalhista, sendo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho.

Todavia, a principal pretensão do requerente é o reconhecimento do direito de manter a condição de beneficiário de plano de saúde junto à

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

requerida, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho com a Energisa, isto é, a pretensão do requerente é evidentemente civil, não tendo qualquer relação com sua relação trabalhista propriamente dita, de modo que é evidente a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Nesse sentido já decidiu o eg. STJ:

> CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO VINCULADA AO EMPREGADOR. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CIVIL
> DO LITÍGIO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Trabalhista. Conclusão ao gabinete em 10/04/2018.
> 2. O propósito do presente conflito consiste em definir a competência para julgar controvérsias estabelecidas entre ex-empregados (nas hipóteses de aposentadoria, rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do direito de manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
> 3. Se a demanda é movida com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do Trabalho, de acordo com o art. 114, IX da CF/88.
> 4. Plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2º, IV da Consolidação das Leis Trabalhistas, em redação dada pela Lei 10.243/01.
> **5. A operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme disposto em Resolução Normativa nº 137/06 da ANS.**
> **6. O fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31.**
> **7. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista.**
> **8. Declarada a competência da Justiça comum Estadual para julgamento da demanda.**
> (CC n. 157.664/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

Dessa forma, rejeita-se a preliminar aventada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

2.2 DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida Central Nacional Unimed apresentou contestação às fls. 473/495, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é da empregadora a responsabilidade de ofertar termo de manutenção do plano de saúde. A requerida Unimed Campo Grande defende igualmente a sua ilegitimidade passiva (fls. 621), argumentando que o plano de saúde contratado se deu com a empresa Bradesco Saúde e salientando que apenas disponibilizava sua rede para o plano de saúde ofertado pela referida empresa, mas que nunca contratou qualquer plano com o requerente, não podendo, pois, ser obrigada a restabelecer contrato que não firmou. Por sua vez, a requerida Bradesco Saúde S/A defende a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a apólice 71569 foi cancelada a partir de 01/01/2016. Menciona também que somente presta serviço de assistência à saúde aos funcionários, cabendo ao empregador a ingerência sobre os segurados.

Pois bem. As condições da ação devem ser aferidas em abstrato, admitindo-se como se verdadeiras fossem as alegações da autora, afastando-se a apreciação de sua veracidade para momento posterior, especialmente após a instrução, caso em que a causa é resolvida inclusive com definitividade, com resolução do mérito. Isso porque o Código de Processo Civil adotou a Teoria da Asserção.

A respeito da aceitação dessa teoria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejam-se os seguintes e recentes precedentes de ambas as Turmas que tratam de direito público: AgInt no REsp 1546654/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018; REsp 1721028/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

Neste sentido também está o e. TJMS:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

> APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (TEORIA DA ASSERÇÃO) E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADAS – MÉRITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA DE VEÍCULO – ARTIGO 29, II, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO – RECURSO IMPROVIDO. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que é asseverado na petição inicial, deixando o exame das questões de mérito para o julgamento final. Se o denunciante pretende eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro, não se admite a denunciação da lide. Se as provas trazidas aos autos e a dinâmica vislumbrada do acidente aponta o apelante como responsável pelo sinistro, não há se falar em culpa exclusiva da autora/vítima. Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor que bate na traseira do veículo de outrem, que somente é afastada mediante a comprovação que não agiu com culpa, o que, no caso, não restou demonstrado. (TJMS. Apelação n. 0032378-79.2012.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 05/02/2019, p: 07/02/2019)

No tocante às requeridas Central Nacional Unimed e Bradesco Saúde S/A a análise da preliminar confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que será apreciada oportunamente.

Já no que se refere à requerida **Unimed Campo Grande**, da própria narrativa autoral e dos documentos de fls. 685/696, restou comprovado que ela apenas ofertou sua rede de saúde para execução do plano ofertado e comercializado pela Bradesco Saúde, vez que esta não tinha rede referenciada suficiente no Estado, **mas jamais firmou qualquer plano de saúde com o requerente ou seu empregador**, razão pela qual não possui qualquer legitimidade para restabelecimento do plano cancelado e tampouco responde por eventual rescisão unilateral daquela avença.

Desta forma, **acolhe-se** a preliminar arguida pela requerida **Unimed Campo Grande**, para reconhecer a sua ilegitimidade.

2.3 DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL

Argumenta também a requerida Central Nacional Unimed que a inicial é inepta no tocante ao pedido de danos materiais, defendendo que a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

narrativa dos fatos não possui nexo causal e que se apresenta confusa e incompreensível, de forma que não há conclusão lógica dos fatos com o pedido apresentado.

No entanto, o pedido relativo aos danos materiais mostra-se claro e expresso na exordial, não havendo dúvidas de que o que o requerente pretende é a restituição dos valores que pagou a maior, diante da necessidade de contratação de novo plano de saúde individual com regras distintas daquele plano de saúde coletivo que outrora se beneficiou.

Ademais, o fato do requerente não ter especificado o montante pretendido, não causa qualquer prejuízo às requeridas, pois, caso se julgue procedente o pedido relativo aos danos materiais, o montante devido será apurado em liquidação de sentença (pleito inclusive feito na inicial), momento em que novamente se oportunizará o contraditório aos envolvidos.

Assim, por não se fazerem presentes as hipóteses de inépcia taxativamente previstas no CPC, além de não ter havido qualquer dificuldade para apresentação de defesa, rejeita-se a preliminar.

2.4 DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

Não obstante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida Unimed Campo Grande, considerando que a matéria se trata de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, passa-se à análise da referida alegação.

Argumenta a requerida que os danos morais e materiais pleiteados na inicial estão prescritos, pois a rescisão do contrato se deu em 01/08/2014 e a ação foi ajuizada mais de 03 anos depois desta data.

No entanto, tratando-se de ação em que se aplica as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme será fundamentado adiante, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

Assim, tendo o contrato do autor se rescindido em 01/08/2014

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

(conforme informado na inicial) e tendo a ação sido ajuizada em 05/02/2018, não há que se falar em prescrição desta pretensão, pois exercida em prazo inferior a 05 anos.

Nesse sentido:

> Obrigação de fazer. Manutenção do autor e seus dependentes no plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Admissibilidade. Ré tem legitimidade passiva, pois é quem administra o plano de saúde em que a ex-empregadora é a estipulante. **Prescrição não configurada. Relação de consumo presente. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o lapso prescricional quinquenal.** Requerente que laborou por mais de 10 anos na empresa. Alegação de que não contribuiu diretamente no período não tem consistência. Opção da ex-empregadora de nada cobrar configurava salário indireto. Pagamento integral por parte do ex-empregado da verba patronal se apresenta adequado, multiplicado pelo número de dependentes. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0004711-57.2012.8.26.0445; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2014; Data de Registro: 28/10/2014)

Dessa forma, rejeita-se a alegação de prescrição.

2.5 DO MÉRITO

Na hipótese *sub judice*, as provas deferidas pelo juízo foram produzidas, razão pela qual passa-se ao julgamento do feito, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Civil.

De início, consigne-se que conforme orientação da Súmula 608, do STJ: "A*plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"*.

Frise-se que os contratos de plano de saúde, a despeito de serem regidos por legislação específica, devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o serviço prestado é caracterizado como atividade de consumo, por força do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98 e da Súmula do STJ supracitada.

Desse modo, considerando a celebração de plano de assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram em típica relação de consumo,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

por força do que preceituam os artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

2.5.1 Da obrigação de fazer

A Lei 9.656/98 – Lei dos Planos de Saúde – traz previsão expressa sobre a continuidade do vínculo do consumidor com o seu plano de saúde após o encerramento do empregatício:

> Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
> § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
> § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
> § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
> § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
> § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
> § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
> **Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.**

Como se extrai da simples leitura dos dispositivos transcritos, o aposentado que contribuiu para o plano de saúde por 10 (dez) anos ou mais terá assegurado o direito de manter o benefício, nas mesmas condições dos empregados ativos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi funcionário da empresa Energisa entre 28/11/1983 a 01/08/2014, sendo que, neste período, desfrutou de plano de saúde coletivo firmado com sua empregadora junto à requerida Bradesco Saúde, fato demonstrado por meio do oficio de fls. 1083/1084, expedido pela Energisa, sua ex-empregadora.

O mesmo oficio revela que referido plano de saúde, no período de 23/11/1983 a 31/01/2007, foi na modalidade contributiva e, no período de 01/02/2007 a 01/08/2014 o mesmo foi alterado para coparticipação, o que se confirmou pelos holerites de fls. 47/109 e 1175/1180 e que constam descontos denominados "Assistência Médica", "Enersul-Saúde" e "Mensalidade Enersul Saúde".

Desta maneira, **embora as requeridas afirmem que o requerente não contribuía com o custeio do seu plano de saúde, restou demonstrado nos autos que era descontado dos seus vencimentos um valor mensal, constando expressamente nos holerites os campos "Assistência Médica", "Enersul-Saúde" e "Mensalidade Enersul Saúde".**

Assim, verifica-se que o autor cumpriu tais requisitos, vez que o referido ofício, expedido por sua ex-empregadora, evidencia que o requerente, durante a vigência da relação empregatícia, era o responsável pelo pagamento das mensalidades do plano de saúde coletivo (contributário), situação esta que se estendeu por mais de 10 anos (junho/1996 a janeiro/2007), fazendo jus, portanto, à manutenção do plano de saúde coletivo em seu favor.

Impõe ressaltar que o direito aqui reconhecido não é o de manter o mesmo plano vigente na época da aposentadoria, mas sim o direito de paridade com os servidores da ativa, de modo que o ex-funcionário tenha acesso ao mesmo plano de saúde coletivo a eles ofertados.

Desse modo, sabendo-se que a ex-empregadora Energisa ainda mantem plano de saúde coletivo para seus funcionários, fato incontroverso nos autos, é certo que tal benesse também deve ser estendida ao autor, ex-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

funcionário aposentado, que por mais de 10 anos contribuiu com plano de saúde coletivo, sendo indevido o cancelamento unilateral deste contrato.

O E. STJ, aliás, por meio de julgamento em sede de recurso repetitivo, reforçou esse entendimento, concluindo que o empregado demitido ou aposentado tem direito de permanecer no plano de saúde nas mesmas condições dos servidores ativos, desde que arque com o custo integral dos serviços, incluindo o que a estipulante repassava ao plano de saúde. É o que diz o tema 1.034:

> RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.
> 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.
> 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
> b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
> c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
> 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.
> b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

> Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.
> c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
> 4. Recurso especial a que se nega provimento.
> (REsp n. 1.816.482/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021.)

Em caso semelhante assim decidiu o eg. TJMS:

> APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL APÓS APOSENTADORIA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA ENQUANTO O BENEFÍCIO FOR OFERTADO AOS EMPREGADOS ATIVOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, §1º, DA LEI 9656/98 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMS. Apelação Cível n. 0840067-34.2018.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 31/10/2022, p: 04/11/2022)

Saliente-se, contudo, que tendo em vista que atualmente o plano de saúde coletivo ofertado pela Energisa aos seus funcionários da ativa (ex-empregadora) é prestado pela empresa requerida Central Nacional Unimed Cooperativa Central (demonstrado por meio do contrato de fls. 496/519), tem-se que, em respeito à paridade e em atendimento ao tema 1.034 do E. STJ, caberá à referida empresa cumprir a obrigação de manutenção do plano de saúde, e não mais à requerida Bradesco Saúde, já que esta não mantém mais relação juridica com aquela empresa, o que é incontroverso nos autos e que também restou demonstrado pelos documentos de fls. 764/766.

Portanto, a condenação da obrigação de fazer deve ser restrita apenas à requerida Central Nacional Unimed.

2.5.2 Dos danos morais e materiais

O requerente postula a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

subtração dos valores pagos em plano individual e o que deveria ser pago pelo autor após sua admissão e cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial.

Com efeito, o pedido comporta acolhimento.

Conforme já destacado, o requerente José Carlos, desde a data do desligamento da empresa Energisa (01/08/2014), tem direito ao mesmo plano de saúde coletivo ofertado aos funcionários ativos daquela empregadora (mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo à parte autora o custeio integral da mensalidade, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador).

Observa-se, ainda, que, desde setembro de 2014, o autor, diante do cancelamento indevido do seu plano de saúde coletivo, precisou contratar outro na modalidade individual, conforme demonstrou à fls. 351/392, pagando valores maiores do que deveria adimplir, o que configura dano material passível de reembolso.

Atente-se, contudo, que a responsabilidade das requeridas, neste particular, deve se restringir ao período de atuação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, todavia, a pretensão da parte demandante, por sua vez, não prospera.

Isso porque os dissabores e aborrecimentos narrados na inicial estão dentro do patamar do que se costuma suportar e enfrentar na vida cotidiana, até porque frustrações resultantes de situações análogas, além de serem esperadas e rotineiras, são totalmente previsíveis no dia-a-dia, em especial quando se está diante de casos como o dos autos.

Além do mais, não restou demonstrado, ao contrário do narrado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

na exordial, que o requerente estava realizando tratamento contínuo quando do cancelamento do plano (fl. 17), isto é, que o atendimento era imprescindível naquele momento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que há nos autos:

A) **JULGA-SE EXTINTO** o feito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, em face de Unimed Campo Grande, uma vez que restou caracterizada a ilegitimidade passiva *ad causam;*

B) **JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

B.1) confirmando a tutela de urgência, condenar a requerida **Central Nacional Unimed Cooperativa Central** na **obrigação de fazer**, consistente em ofertar opção de plano de saúde coletivo ao requerente José Carlos, nos mesmos moldes ofertados aos funcionários da Energisa, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo à parte autora o custeio integral da mensalidade, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador;

B.2) condenar as requeridas **Bradesco Saúde e Central Nacional Unimed** ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do requerente José Carlos, nos seguintes moldes:

- à requerida Bradesco Saúde cabe o pagamento da diferença entre os valores pagos pelo autor em plano de saúde individual no período de 09/09/2014 a 31/12/2015 e o valor que deveria ter pago pelo plano coletivo que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

teria direito na mesma época (mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo à parte autora o custeio integral da mensalidade, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador);

- à requerida Central Nacional Unimed cabe o pagamento da diferença entre os valores pagos pelo autor em plano de saúde individual no período de 01/01/2016 até os dias atuais e o valor que deveria ter pago pelo plano coletivo que teria direito na mesma época (mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo à parte autora o custeio integral da mensalidade, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador).

O montante deverá ser apurado por meio de liquidação por procedimento comum, cabendo ao autor apresentar junto ao referido procedimento todos os recibos de pagamentos feitos em face do plano de saúde individual indicado na f. 351 (desde 09/09/2014 até os dias atuais). Atente-se que, para fins de condenação, cada prestação devida deverá ser atualizada pelo IGPM/FGV, mensalmente, fixando-se como data base o dia 05 de cada mês. Além disso, sobre cada prestação, incide juros de mora de 1% ao mesmo, devidos a partir da citação;

C) **Rejeitar** o pedido de condenação em **danos morais.**

O mérito foi resolvido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condenam-se as partes (requerente José Carlos, Bradesco Saúde e Central Nacional Unimed), na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande
16ª Vara Cível

proporção de 50% para cada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado.

Ainda, condena-se o requerente a pagar honorários ao advogado da requerida Unimed Campo Grande, que fixa-se no valor de R$2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Às providências e intimações necessárias.

Campo Grande, *data da assinatura digital.*

Giuliano Máximo Martins
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIULIANO MAXIMO MARTINS, liberado nos autos em 03/10/2024 às 14:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802913-79.2018.8.12.0001 e código 19LUgJRk.